



**PUTUSAN**  
Nomor 6111 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FERI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Griya Asri Sukamanah 2, Blok A 10/12, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Encep, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Encep, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Kresek, Kp. Jatibaru, RT 005, RW 004, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;
2. **WIDIONO**, bertempat tinggal di Bumi Indah Cluster Parahyangan Po. 30, Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriatna, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Al-Bantani, beralamat di Jalan Raya Balaraja-Kresek, Km. 4, Nomor 042, Kp. Merak, RT 003, RW 003, Desa Merak, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024;

Pemohon Kasasi I, II;

L a w a n

**PT TRITUNGGA MAJU SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Edi Sulianto, berkedudukan di Kp. Cilongok, RT 002, RW 003, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;  
Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 6111 K/Pdt/2024



**LEONARDI TANIMBAR**, bertempat tinggal di Kemang Pratama 2 D/22, RT 01, RW 35, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I membayar kewajibannya 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp486.750.250,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dari nilai tagihan yang tidak sanggup dibayar oleh Turut Tergugat I sebesar Rp695.357.500,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai aturan internal Sistem Perhitungan Komisi dan Punishment Tritunggal Maju Sejahtera tertanggal 30 Maret 2018;
4. Menghukum Tergugat II sebagai supervisor merangkap manager membayar kewajibannya 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp208.607.250,00 (dua ratus delapan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dari nilai tagihan yang tidak sanggup dibayar oleh Turut Tergugat I sebesar Rp695.357.500,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai aturan internal Sistem Perhitungan Komisi dan Punishment Tritunggal Maju Sejahtera tertanggal 30 Maret 2018;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 6111 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang *c.q.* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak menentu (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat cacat formil kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat gelap atau kabur atau tidak jelas atau tidak tentu (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 15 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 6111 K/Pdt/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat I membayar kewajibannya 70% (tujuh puluh persen sebesar Rp486.750.250,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dari nilai tagihan yang tidak sanggup dibayar oleh Turut Tergugat sebesar Rp695.357.500,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai aturan internal Sistem Perhitungan Komisi dan Punishment Tritunggal Maju Sejahtera tertanggal 30 Maret 2018;
- Menghukum Tergugat II sebagai supervisor merangkap manager membayar kewajibannya 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp208.607.250,00 (dua ratus delapan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dari nilai tagihan yang tidak sanggup dibayar oleh Turut Tergugat sebesar Rp695.357.500,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai aturan internal Sistem Perhitungan Komisi dan Punishment Tritunggal Maju Sejahtera tertanggal 30 Maret 2018;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan perkara *a quo*;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 41/Pdt/2024/PT BTN, tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I melalui surat tercatat pada tanggal 25 April 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 6111 K/Pdt/2024



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II melalui surat tercatat pada tanggal 25 April 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 17 Mei 2024 dan 22 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Tng yang diputus tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 6111 K/Pdt/2024



3. Mengukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula  
Pembanding/Tergugat I;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor  
41/Pdt/2024/PT BTN, tanggal 27 Maret 2024;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor  
788/Pdt.G/2023/PN Tng, tertanggal 15 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

- Membebaskan Tergugat I dari semua bentuk kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

- Menyatakan tidak sah bukti surat (P-21) dari Penggugat berupa Aturan Internal Sistem Perhitungan Komisi dan Punishment Tritunggal Maju Sejahtera yang dibuat oleh Penggugat pada bulan Maret 2018;

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 6111 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I, II tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 17 Mei 2024 dan 22 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tangerang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta persidangan Tergugat I telah membantah pernah menandatangani bukti (P-21) berupa aturan internal Sistem Perhitungan Komisi dan Punishment PT Tritunggal Maju Sejahtera tertanggal 30 Maret 2018, demikian pula Tergugat II meskipun menyatakan benar telah pernah menandatangani aturan internal Sistem Perhitungan Komisi dan Punishment PT Tritunggal Maju Sejahtera, namun bukanlah sebagaimana bukti (P-21) yang dibuat tanggal 30 Maret 2018, melainkan terhadap aturan internal yang dibuat setelah adanya laporan polisi terhadap Turut Tergugat tanggal April 2019, sehingga tidak mengikat terhadap kerugian perusahaan yang diakibatkan tidak adanya pembayaran dari Turut Tergugat;

Bahwa dengan demikian tidak tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Tergugat II telah mengakui adanya Sistem Perhitungan Komisi dan Punishment PT Tri Tunggal Maju Sejahtera yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2018 dan bukti (P-21) tidaklah relevan atau sama dengan bukti (TI-1) karena dibuat pada tanggal yang berbeda yakni 30 Maret 2019, sehingga dengan demikian tidak beralasan hukum menyatakan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II tunduk terhadap ketentuan terkait Komisi dan Punishment antara Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 30 Maret 2018 tersebut;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 6111 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena bukti (P-21) berupa aturan internal Sistem Perhitungan Komisi dan Punishment PT Tritunggal Maju Sejahtera tertanggal 30 Maret 2018 yang dibuat di bawah tangan dan diajukan Penggugat sebagai dasar adanya perbuatan melawan hukum telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, baik terhadap tandatangan Para Tergugat ataupun terhadap isi dan tanggal dibuatnya, maka Penggugat sebagai pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut haruslah membuktikan kebenaran surat tersebut dengan mengajukan alat bukti terkait hal itu, namun selama persidangan ternyata Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dari bukti surat tersebut, maka dengan demikian bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat karena tidak menjalankan aturan internal Sistem Perhitungan Komisi dan Punishment Tritunggal Maju Sejahtera tertanggal 30 Maret 2018, oleh karena itu beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I FERI SAPUTRA, Pemohon Kasasi II WIDIONO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 41/Pdt/2024/PT BTN, tanggal 27 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 15 Januari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 6111 K/Pdt/2024*



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **FERI SAPUTRA**, Pemohon Kasasi II **WIDIONO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 41/Pdt/2024/PT BTN, tanggal 27 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 15 Januari 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 6111 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 6111 K/Pdt/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)